

0003810-06.2010.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Valdeberto de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

O acusado Francisco Valdeberto de Souza e outro foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0003810-06.2010.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003810-06.2010.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Valdeberto de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

O acusado Francisco Valdeberto de Souza e outro foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 33 "caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu interpôs recurso, tendo a sentença modificado apenas o regime de cumprimento da pena aplicada. O referido acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 01/07/2015 .

Considerando que, dada a pena aplicada, o prazo da prescrição da pretensão executória seria de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. Entretanto, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, aplica-se o artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o mencionado prazo prescricional, que passa a ser de 6 (seis) anos, sem que exista qualquer outra causa interruptiva, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto, declaro a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA em relação ao sentenciado Francisco Valdeberto de Souza, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Atualize-se o histórico da parte.

Oficie-se ao IIRGD.

Ao final, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 17 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA